

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4769/2533

ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด
นาย สม ศักดิ์ เอี่ยมศิริบุญกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (14), มาตรา 296 วรรคสอง

เมื่อจำเลยอ้างว่า การกระทำของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในการดำเนินการบังคับคดี กรณีเกิดก อยู่ ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง ซึ่งจำเลยจะต้องเสนอเรื่องต่อศาลภายใน 8 วัน นับแต่วันทราบการฝ่าฝืนคือวันที่ยึดทรัพย์ เมื่อศาลได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีจากศาลแล้วย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายและมีอำนาจที่จะมอบหมายให้รองศาลไปปฏิบัติหน้าที่แทนได้ในเมื่อตนเองไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ การมอบหมายดังกล่าวเป็นเรื่องภายในและอยู่ในความรับผิดชอบของศาลโดยตรง.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์และจำเลยทั้งสามได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับหนี้เงินกู้และเบิกเงินเกินบัญชีตามที่โจทก์ฟ้องซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นคดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมาจำเลยทั้งสามผิดนัดสัญญาโจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน น.ส.3 พร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของจำเลยที่ 3 เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ซึ่งเจ้าพนักงาน

บังคับคดีได้ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินนี้หลายครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2531 ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้สุ่ราคาสูงสุดเป็นเงิน 1,580,000 บาท ต่อมาวันที่ 30 มีนาคม 2531 จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาทรัพย์สินนี้ต่ำกว่าความเป็นจริง และการขายทอดตลาดครั้งนี้มีบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เจ้าพนักงานบังคับคดีที่ศาลชั้นต้นแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการ จึงฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อีกทั้งราคาที่ขายทอดตลาดยังต่ำเกินสมควรอันเป็นการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ และไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนการประเมินราคาทรัพย์สินรายนี้ของเจ้าพนักงานบังคับคดีกับเพิกถอนการขายทอดตลาดรายนี้ตลอดจนกระบวนการบังคับคดีทั้งปวง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า การยึดทรัพย์สินนี้จำเลยที่ 3 ก็อยู่รู้เห็นและเห็นชอบกับราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี ทั้งการขายทอดตลาดก็ได้ราคาเหมาะสมโดยได้มีการประกาศขายทอดตลาดมาก่อนถึง 5 ครั้ง การขายทอดตลาดได้กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "แม้การคำนวณราคาทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดีมิใช่เป็นการคำนวณราคาทรัพย์สินเพื่อเรียกค่าธรรมเนียมการยึดแล้วไม่ขายตามที่จำเลยที่ 3 อ้างก็ตาม แต่ตามรายงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีลงวันที่ 29 มิถุนายน 2530

ระบุว่าในวันทีไปทำการยึดทรัพย์เมื่อวันที่ 26 เดือนเดียวกัน จำเลยที่ 3 ได้เซ็นทราบ
หมายบังคับคดีแล้ว และจำเลยที่ 3 ยังได้ลงลายมือชื่อในบันทึกการยึดทรัพย์ บัญชี
ทรัพย์ที่ยึดซึ่งระบุราคาทรัพย์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีคำนวณไว้ กับลงลายมือชื่อใน
สัญญารักษาทรัพย์ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ต่างลงวันที่เดียวกับวันที่ยึดทรัพย์ทั้งสิ้น แสดง
ว่าจำเลยที่ 3 ได้รู้เห็นการยึดทรัพย์และการคำนวณราคาทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับ
คดีโดยตลอด และเอกสารดังกล่าวเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำขึ้นในหน้าที่ราชการ
โดยมีโจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดี และจำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน จำเลยที่
3 จะเถียงว่าตนไม่รู้เห็นหรือไม่ทราบการคำนวณราคาทรัพย์หาได้ไม่ และเมื่อจำเลย
ที่ 3 อ้างว่า การกระทำของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในการ
ดำเนินการบังคับคดีดังที่ปรากฏในคำร้องคัดค้านของจำเลยที่ 3 ลงวันที่ 30 มีนาคม
2531 กรณีก็ตกอยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296
วรรคสอง ซึ่งจำเลยที่ 3 จะต้องเสนอเรื่องต่อศาลภายใน 8 วันนับแต่วันทราบการ
ฝ่าฝืนคือวันที่ยึดทรัพย์ดังวินิจัยมาแล้ว เหตุผลตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ไม่มีน้ำหนัก
ให้รับฟัง

จำเลยที่ 3 ฎีกาในข้อต่อมาว่า การขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยที่ 3 โดย
นางสาวเครือวัลย์ จงพิทักษ์รัตน์ รองจำศาล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2531 นั้นไม่ชอบ
เพราะมิใช่เจ้าพนักงานบังคับคดีที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลโดยเฉพาะนั้น เห็นว่าจำ
ศาลเป็นหัวหน้างานราชการในฝ่ายธุรการของศาล ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม
คำสั่งศาล เมื่อจำศาลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีจากศาลแล้ว ย่อม
มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการบังคับคดีไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ และ
มีอำนาจหน้าที่จะมอบหมายให้รองจำศาลซึ่งเป็นเจ้าพนักงานศาลผู้หนึ่งไปปฏิบัติ
หน้าที่แทนได้ในเมื่อตนเองไม่อาจไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ย่อมเป็นไปตาม
ระเบียบวิธีของทางราชการ มิฉะนั้นแล้วการบังคับคดีก็ไม่อาจดำเนินไปได้ และอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น และการมอบหมายให้รองจำศาลไปปฏิบัติหน้าที่นี้เป็น

เรื่องภายในและอยู่ในความรับผิดชอบของศาลโดยตรงอยู่แล้ว ทั้งการปฏิบัติหน้าที่
ของรองศาลในฐานะเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีนี้ก็ไม่ปรากฏว่าได้ปฏิบัติหน้าที่
ฝ่าฝืนกฎหมายแต่อย่างใดถือได้ว่า นางสาวเครือวัลย์ จงพิทักษ์รัตน์ รองศาลได้
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(มธุ วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>